



PUTUSAN

Nomor 583 K/Pid/2026

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JUNAIDI ALBANJAR alias NADI;**
Tempat Lahir : Ternate;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/26 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 Desember 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Soasio karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan tanggal 22 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI ALBANJAR alias NADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 583 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah nota yang bertuliskan 982 Sabtu 5-12-2021 JUNAIDI/KIKI PAKE UANG SAKSI Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 1 (satu) buah nota yang bertuliskan 982 Jumat 10-12-2021 JUNAIDI/KIKI PAKE UANG SAKSI Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) buah nota yang bertuliskan 982 Minggu 9-1-2022 JUNAIDI/KIKI PAKE UANG SAKSI Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) buah nota yang bertuliskan Senin 31-1-2022 JUNAIDI PAKE DOI Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Nurinda Sinen;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 139/Pid.B/2025/PN Sos tanggal 30 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI ALBANJAR alias NADI tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 583 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah nota yang bertuliskan 982 Sabtu 5-12-2021 JUNAIDI/KIKI PAKE UANG SAKSI Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 1 (satu) buah nota yang bertuliskan 982 Jumat 10-12-2021 JUNAIDI/KIKI PAKE UANG SAKSI Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) buah nota yang bertuliskan 982 Minggu 9-1-2022 JUNAIDI/KIKI PAKE UANG SAKSI Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) buah nota yang bertuliskan Senin 31-1-2022 JUNAIDI PAKE DOI Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Nurinda Sinen;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.B/2026/PN Sos yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Soasio, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soasio tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Januari 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 23 Januari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Soasio tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan pada tanggal 30 Desember 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 23 Januari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 583 K/Pid/2026



Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 30 Desember 2025 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana dalam memori kasasi pada pokoknya menyatakan *judex facti* salah menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa apabila tidak diperbaiki akan menjadi preseden yang sangat buruk serta akan membuat bimbang masyarakat umum pencari keadilan terhadap kasus-kasus yang mengancam ketertiban umum maupun warga negara dalam bermasyarakat, maka mohon dihukum sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa dan Saksi Sari Rizki Meilia yang merupakan istri Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Nurinda Sinen di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, untuk meminjam uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Saksi Korban Nurinda Sinen menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 583 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara tunai dengan kesepakatan bahwa uang pinjaman tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa setelah ada tangkapan ikan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Nurinda Sinen di kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan untuk meminjam lagi kepada korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan ongkos kapal viber dan Saksi Korban Nurinda Sinen menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 WIT Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Korban Nurinda Sinen di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan untuk meminjam uang lagi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan ongkos kapal viber dengan janji Terdakwa akan mengganti uang tersebut kalau sudah ada uang lalu Saksi Korban Nurinda Sinen menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Korban Nurinda Sinen di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan untuk meminjam uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk mengurus surat-surat kapal ikan viber dan Saksi Korban Nurinda Sinen menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan kesepakatan Terdakwa akan mengganti semua uang yang telah dipinjam pada saat Terdakwa menerima pencairan proyek di Morotai;
- Bahwa total pinjaman Terdakwa kepada Korban sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan telah dibayarkan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh Terdakwa kepada Korban secara bertahap pada tanggal 10 Oktober 2025 dan 18 Oktober 2025 dan sisa pinjaman sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) Saksi Korban Nurinda Sinen sudah mengikhlaskan sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan bersama antara Terdakwa dan Korban Nurinda Sinen, tertanggal 18 Oktober 2025;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 583 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai pribadi yang membutuhkan dana untuk modal usaha kapal fiber dan untuk pengurusan surat izin penangkapan ikan (SIPI), membutuhkan dana sekaligus sebagai modal kemudian melakukan pinjaman uang atau berhutang senilai Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Saksi Korban Nurinda Sinen dan Saksi Nawawi Hi Ahmad, dan sudah ada pengembalian uang pinjaman kepada Saksi Korban Nurinda Sinen dan Saksi Nawawi Hi Ahmad sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara bertahap pada tanggal 10 Oktober 2025 dan 18 Oktober 2025 dan sisa pinjaman sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) Saksi Korban Nurinda Sinen sudah mengikhlaskan sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan bersama antara Terdakwa dan Korban Nurinda Sinen, tertanggal 18 Oktober 2025;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, maka rangkaian peristiwa dimaksud di atas adalah berada dalam ruang lingkup ranah keperdataan dalam hal ini utang-piutang yang penyelesaiannya adalah melalui Peradilan Umum secara keperdataan;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018 memuat kaidah hukum bahwa Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik. Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan untuk dapat menilai apakah suatu wanprestasi termasuk sebagai penipuan atau masalah keperdataan harus dilihat apakah perjanjian tersebut didasari atas itikad buruk/tidak baik atau tidak;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan itikad buruk dari Terdakwa dalam perjanjiannya, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah ketidakmampuan Terdakwa dalam memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, dan berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 583 K/Pid/2026



Manusia menegaskan “Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang-piutang”;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa juga berusaha memenuhi kewajibannya sehingga memperpanjang tenor pinjaman Terdakwa di bank secara kredit, dalam hal berupaya untuk mengembalikan pinjaman dalam perkara *a quo* sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebelum perkara ini masuk di pengadilan, dan sisa pinjaman sebesar Rp Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) telah di-ikhlasakan oleh Korban Nurinda Sinen dan Nawawi Hi Ahmad, dengan demikian perkara *a quo* murni merupakan masalah keperdataan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 583 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TIDORE KEPULAUAN** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **11 Maret 2026** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ttd/.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

Plt. Panitera Muda Pidana

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 583 K/Pid/2026